

হসপিটাল সফটওয়্যার সেবা চুক্তিপত্র

Ozzyl Health হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (HMS)-এর জন্য

এই সফটওয়্যার সেবা চুক্তিপত্রটি ("চুক্তি") আজ [তারিখ] ("কার্যকর তারিখ") থেকে নিম্নলিখিত পক্ষগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো:

১. সেবা প্রদানকারী (Service Provider):

Ozzyl IT Services

[প্রোভাইডারের কর্পোরেট ঠিকানা]

[প্রোভাইডারের ইমেইল]

("প্রোভাইডার")

২. ক্লায়েন্ট / হাসপাতাল:

[হাসপাতালের নাম]

[ক্লায়েন্টের ঠিকানা]

[ক্লায়েন্ট রেজিস্ট্রেশন নম্বর/BIN/TIN]

("ক্লায়েন্ট")

উভয় পক্ষকে এখানে সম্মিলিতভাবে "পক্ষসমূহ" হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

১. প্রদত্ত সেবাসমূহ

প্রোভাইডার ক্লায়েন্টকে তাদের অভ্যন্তরীণ হাসপাতাল এবং ক্লিনিক ব্যবস্থাপনার জন্য Ozzyl Health হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (HMS) অ্যাক্সেস এবং ব্যবহারের একটি অ-স্বত্বাধিকারী (non-exclusive), অহস্তান্তরযোগ্য এবং প্রত্যাহারযোগ্য লাইসেন্স প্রদান করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

- Patient Management (OPD/IPD)
- Billing & Accounts
- Lab & Radiology
- Pharmacy & Inventory
- HR & Payroll
- রিপোর্টিং ও অ্যানালিটিক্স
- ওয়েবসাইট/পোর্টাল (যদি থাকে)

২. লাইসেন্স

- ক্লায়েন্ট একটি non-exclusive, non-transferable লাইসেন্স পাবে
- ক্লায়েন্ট তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কাজে সীমাবদ্ধভাবে ব্যবহার করবে

৩. মেধাস্বত্ব (Intellectual Property)

<!-- সম্পূর্ণ নতুন ধারা — হাসপাতালের মূল draft-এ ছিল না -->

- প্ল্যাটফর্ম মালিকানা:** Ozzyl Health HMS প্ল্যাটফর্ম, এর সোর্স কোড, আর্কিটেকচার, ডিজাইন, অ্যালগরিদম এবং সমস্ত মূল ফিচার সম্পূর্ণরূপে প্রোভাইডারের একচেটিয়া মেধাস্বত্ব (intellectual property)। এই চুক্তি ক্লায়েন্টকে প্ল্যাটফর্মের সোর্স কোড বা মূল প্রযুক্তির ওপর কোনো মালিকানা বা অধিকার প্রদান করে না।
- কাস্টম উন্নয়ন:** ক্লায়েন্টের অনুরোধে তৈরি যেকোনো কাস্টম ফিচার বা মডিউলের মেধাস্বত্ব প্রোভাইডারের নিকট থাকবে, যদি না উভয় পক্ষ আলাদাভাবে লিখিত চুক্তি করে। তবে ক্লায়েন্ট তার সাবস্ক্রিপশন মেয়াদ চলাকালীন উক্ত ফিচার ব্যবহার করতে পারবে।

<!-- মূল ড্রাফটের "কাঙ্ক্ষমাইজেশন" ধারায় ছিল:
"ক্লায়েন্টের জন্য তৈরি সব কাঙ্ক্ষম ফিচারের মালিক ক্লায়েন্ট"
"প্রোভাইডার অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবে না অনুমতি ছাড়া"
— এটা বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ SaaS মডেলে platform IP provider-এর -->

৪. ডেটা মালিকানা ও নিরাপত্তা

<!-- সবচেয়ে বড় পরিবর্তন — মূল draft-এ ছিল "সব ডেটার একক মালিক ক্লায়েন্ট" -->

৪.১ প্রশাসনিক ও অপারেশনাল ডেটা

সিস্টেমে রাখা সমস্ত অর্থনৈতিক ডেটা, স্টক তথ্য, স্টাফ ডিটেইলস এবং অপারেশনাল বা প্রশাসনিক রেকর্ডের চূড়ান্ত এবং একক মালিক থাকবে ক্লায়েন্ট (হাসপাতাল)। প্রোভাইডার এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একজন "data processor" হিসেবে কাজ করবে।

৪.২ ব্যক্তিগত চিকিৎসা রেকর্ড (Patient Health Records)

বাংলাদেশ সরকারের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ এবং জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য কৌশল ২০২৩-২০২৭ অনুযায়ী:

- রোগীর স্বাস্থ্য তথ্য (টেস্ট রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশন ইত্যাদি) "সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য" (Sensitive Personal Data) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ, যার চূড়ান্ত স্বত্বাধিকারী সংশ্লিষ্ট রোগী নিজেই।
- ক্লায়েন্ট (হাসপাতাল) চিকিৎসা সেবা চলাকালীন এই ডেটার অনুমোদিত কাস্টোডিয়ান (Custodian) হিসেবে কাজ করবে এবং নিজস্ব চিকিৎসা কার্যক্রমে তা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করবে।
- প্রোভাইডার একটি আধুনিক পদ্ধতি নিশ্চিত করে, যার মাধ্যমে রোগীরা নিজেদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ইতিহাস তাদের ব্যক্তিগত "Ozzy Health" অ্যাকাউন্টে পর্যালোচনা ও সংরক্ষণ করতে পারেন। এটি সরকারের ডেটা ইন্টারঅপারেবিলিটি ও Health Information Exchange (HIE) নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪.৩ ডি-আইডেন্টিফাইড ডেটা ব্যবহার

<!-- নতুন ধারা — মূল draft-এ ছিল না -->

প্রোভাইডার সিস্টেম থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিচয়মুক্ত (de-identified/anonymized) পরিসংখ্যানগত ডেটা — যেখান থেকে কোনো ব্যক্তি, রোগী বা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা সম্ভব নয় — প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন, পরিষেবার মান বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য বিশ্লেষণ (aggregated health analytics) এর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে।

৪.৪ ডেটা এক্সপোর্ট

- ক্লায়েন্ট তার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল ডেটা (ধারা ৪.১) যেকোনো সময় CSV/SQL ফরম্যাটে এক্সপোর্ট করার অনুরোধ করতে পারবে
- প্রোভাইডার অনুরোধের ত্রিশ (৩০) কার্যদিবসের মধ্যে তা প্রদান করবে

<!-- মূল draft-এ ছিল "Full Database Export, ৭ কার্যদিবস"
— ৩০ দিন করা হয়েছে (realistic timeline) এবং "Full Database" এর বদলে
"প্রশাসনিক ও অপারেশনাল ডেটা" specify করা হয়েছে -->

৫. ডেটা নিরাপত্তা

- প্রোভাইডার আধুনিক ক্লাউড নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Cloudflare Zero Trust, অটোমেটেড ব্যাকআপ, ডেটাবেস এনক্রিপশন) ব্যবহার করবে
- প্রতিদিন অটোমেটিক ব্যাকআপ রাখবে
- ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ অনুযায়ী ডেটা ব্রিচ হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্লায়েন্টকে জানাবে

৬. পেমেন্ট

- **সেটআপ ফি:** [টাকা]
- **মাসিক সাবস্ক্রিপশন:** [টাকা]
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে

বিলম্বিত পেমেন্ট:

পেমেন্ট না হলেও সিস্টেম সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে:

- সিস্টেম শুধুমাত্র Read-only মোডে সীমাবদ্ধ থাকবে।
- রোগীর ডেটা অ্যাক্সেস সবসময় চালু রাখতে হবে।

৭. সিস্টেম আপটাইম (SLA)

- প্রোভাইডার সেরা প্রচেষ্টার ভিত্তিতে (best-effort basis) **৯৯.৯% আপটাইম** নিশ্চিত করবে (নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ বাদে)
- পূর্বনির্ধারিত মেইনটেনেন্সের জন্য কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা আগে ক্লায়েন্টকে অবহিত করবে
- আপটাইম লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলে তা কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা সার্ভিস ক্রেডিটের দাবি তৈরি করবে না

<!-- মূল draft-এ ছিল "৯৯% আপটাইম" এবং "ক্লায়েন্ট সার্ভিস ক্রেডিট/ডিসকাউন্ট পাবে"
— ৯৯.৯% এ উন্নীত করা হয়েছে কিন্তু financial penalty explicitly বাদ দেওয়া হয়েছে -->

৮. ট্রেনিং ও সাপোর্ট

- **প্রাথমিক ট্রেনিং:** সিস্টেম সেটআপ সম্পন্ন হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ স্টাফ ট্রেনিং প্রদান করা হবে
- **নিয়মিত সাপোর্ট:** সাধারণ টেকনিক্যাল সাপোর্ট [শুরুর সময়] থেকে [শেষের সময়] পর্যন্ত পাওয়া যাবে
- **জরুরি সাপোর্ট:** সিস্টেম সম্পূর্ণ বন্ধ বা ক্রিটিক্যাল ইস্যুর ক্ষেত্রে ২৪/৭ সাপোর্ট প্রদান করা হবে
- **বাগ ফিক্সিং:** স্ট্যান্ডার্ড ফিচারের অভ্যন্তরীণ বাগ প্রোভাইডার বিনামূল্যে সমাধান করবে

<!-- মূল draft-এ ছিল "২৪/৭ জরুরি সাপোর্ট" — সেটা qualified করা হয়েছে:
২৪/৭ শুধু critical issues-এর জন্য, সাধারণ সাপোর্ট business hours -->

৯. দায়বদ্ধতার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Liability)

- Ozzy Health HMS হলো সম্পূর্ণভাবে একটি **প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার**। প্রোভাইডার কোনোভাবেই চিকিৎসাজনিত সিদ্ধান্ত, মেডিকেল ক্রটি, ভুল প্রেসক্রিপশন এন্ট্রি বা ক্লায়েন্টের কর্মীদের দ্বারা রোগীর রেকর্ডে করা কোনো ভুলের জন্য দায়ী থাকবে না।
- এই চুক্তির অধীনে যেকোনো দাবির ক্ষেত্রে প্রোভাইডারের সর্বোচ্চ আর্থিক দায়বদ্ধতা গত **তিন (৩) মাসে** ক্লায়েন্টের দ্বারা পেমেন্টকৃত মোট সাবস্ক্রিপশন অর্থের বেশি হবে না।

<!-- মূল draft-এ ছিল "গত ১২ মাসের মোট পেমেন্ট"
— ৩ মাসে নামানো হয়েছে (SaaS industry standard) -->

১০. গোপনীয়তা এবং ডেটা ব্যবহার

- উভয় পক্ষই সিস্টেমের সব তথ্য, পলিসি এবং ডেটা কঠোরভাবে গোপন রাখবে
- একে অপরের লিখিত অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না (আইনি প্রয়োজন ছাড়া)
- **ব্যক্তিগত ডেটা অধিকার:** রোগীর চিকিৎসা রেকর্ড ও ডেটার চূড়ান্ত মালিকানা সংশ্লিষ্ট রোগীর নিজস্ব অধিকার। তাই রোগী যদি স্ব-ইচ্ছায় নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে "Ozzy Health" অ্যাপের মাধ্যমে তার নিজের মেডিকেল রিপোর্ট বা রেকর্ড ব্যবহার করে, তবে তা কোনোভাবেই "গোপনীয়তা ভঙ্গ" হিসেবে গণ্য হবে না।

১১. চুক্তি বাতিল (Termination)

ক্লায়েন্ট কর্তৃক:

- ৩০ দিনের কার্যদিবসের লিখিত নোটিশে বাতিল করতে পারবে
- ইতোমধ্যে পরিশোধিত সাবস্ক্রিপশনের জন্য কোনো রিফান্ড প্রদান করা হবে না

প্রোভাইডার কর্তৃক:

- শর্ত ভঙ্গ হলে (যেমন পেমেন্ট না দেওয়া) লিখিত নোটিশ দিতে হবে
- নোটিশের পর **পনেরো (১৫) দিনের** সময় দিতে হবে সংশোধনের জন্য
- সংশোধন না হলে প্রোভাইডার চুক্তি তাৎক্ষণিক বাতিল করতে পারবে

১২. এক্সিট ও ডেটা ট্রানজিশন

চুক্তি শেষ হলে, ক্লায়েন্টের সমস্ত বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে:

- ✓ ক্লায়েন্টের **প্রশাসনিক ও অপারেশনাল ডেটা** (ধারা ৪.১) CSV/SQL ফরম্যাটে হস্তান্তর করা হবে — **৩০ দিনের মধ্যে**
- ✓ রোগীদের ব্যক্তিগত ডিজিটাল হেলথ রেকর্ড তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত **Ozzylife** অ্যাকাউন্টে সংরক্ষিত থাকবে, যা তাদের নিজস্ব নাগরিক অধিকার

<!-- = মূল draft-এ ছিল:

"সম্পূর্ণ ডেটা হস্তান্তর বাধ্যতামূলক" — প্রশাসনিক ডেটায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে

"নতুন সফটওয়্যারে মাইগ্রেশন সহায়তা করতে হবে" — বাদ দেওয়া হয়েছে

"৩০ দিনের ট্রানজিশন সাপোর্ট" — শুধু data export, migration support না -->

১৩. Force Majeure (অপ্রতিরোধ্য পরিস্থিতি)

<!-- = সম্পূর্ণ নতুন ধারা — মূল draft-এ ছিল না -->

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, সরকারি নিষেধাজ্ঞা, ইন্টারনেট অবকাঠামোগত ব্যাঘাত, তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড সেবাদাতার (যেমন: Cloudflare) সার্ভিস বিচ্ছিন্নতা, বা অনুরূপ কোনো ঘটনা যা পক্ষসমূহের নিয়ন্ত্রণের বাইরে — এমন পরিস্থিতিতে কোনো পক্ষই চুক্তি পালনে ব্যর্থতার জন্য দায়ী থাকবে না, যতক্ষণ উক্ত পরিস্থিতি বলবৎ থাকে।

১৪. আইন ও বিরোধ নিষ্পত্তি

- এই চুক্তি **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের** প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে
- বিরোধ হলে প্রথমে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা, সমাধান না হলে ঢাকার উপযুক্ত আদালতে নিষ্পত্তি

১৫. সম্পূর্ণ চুক্তি

এই চুক্তিপত্রই উভয় পক্ষের মধ্যকার সম্পূর্ণ সমঝোতা নির্দেশ করে এবং পূর্ববর্তী যেকোনো মৌখিক বা লিখিত আলোচনাকে বাতিল ও প্রতিস্থাপিত করে।

স্বাক্ষরসমূহ

উভয় পক্ষ এই চুক্তির শর্তাবলি পড়ে, বুঝে এবং সম্পূর্ণ একমত হয়ে নিম্নে স্বাক্ষর প্রদান করেছে:

Ozzy IT Services -এর পক্ষে (প্রোভাইডার):

স্বাক্ষর: _____

নাম: _____

পদবি: _____

তারিখ: _____

[হাসপাতালের নাম]-এর পক্ষে (ক্লায়েন্ট):

স্বাক্ষর: _____

নাম: _____

পদবি: _____

তারিখ: _____

চুক্তিপত্র তুলনামূলক পর্যালোচনা

হাসপাতালের মূল প্রস্তাব ↔ OzzyI-এর সংশোধিত প্রস্তাব

এই দলিলটি হাসপাতালের দেওয়া মূল চুক্তিপত্রের প্রতিটি ধারা, পাশাপাশি OzzyI-এর প্রস্তাবিত সংশোধন এবং পরিবর্তনের কারণ উপস্থাপন করে।

ধারা ১: সেবার বিবরণ

হাসপাতালের প্রস্তাব:

প্রোভাইডার ক্লায়েন্টকে একটি Hospital Management System (HMS) প্রদান করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

- Patient Management (OPD/IPD)
- Billing & Accounts
- Lab & Radiology
- Pharmacy & Inventory
- HR & Payroll
- রিপোর্টিং ও অ্যানালিটিক্স
- ওয়েবসাইট/পোর্টাল (যদি থাকে)

OzzyI-এর প্রস্তাব:

✓ একই তালিকা অপরিবর্তিত – সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

ধারা ২: লাইসেন্স

হাসপাতালের প্রস্তাব:

- ক্লায়েন্ট একটি non-exclusive, non-transferable লাইসেন্স পাবে
- ক্লায়েন্ট তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কাজে সীমাবদ্ধভাবে ব্যবহার করবে

OzzyI-এর প্রস্তাব:

✓ অপরিবর্তিত – সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

ধারা ৩: ডেটা মালিকানা (সবচেয়ে বড় পরিবর্তন)

হাসপাতালের প্রস্তাব:

- সিস্টেমে থাকা সব ডেটার একক মালিক ক্লায়েন্ট (হাসপাতাল)
- প্রোভাইডার শুধুমাত্র "data processor"
- কোনো অবস্থাতেই প্রোভাইডার ডেটার মালিকানা দাবি করতে পারবে না

ডেটা এক্সপোর্ট:

- ক্লায়েন্ট চাইলে যেকোনো সময় Full Database Export নিতে পারবে
- ফরম্যাট: SQL / Excel / CSV
- অনুরোধের ৭ কার্যদিবসের মধ্যে দিতে হবে

Ozzyl-এর প্রস্তাব:

ডেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হবে:

ক) প্রশাসনিক ও অপারেশনাল ডেটা:

সমস্ত অর্থনৈতিক ডেটা, স্টক তথ্য, স্টাফ ডিটেইলস এবং অপারেশনাল রেকর্ডের একক মালিক থাকবে ক্লায়েন্ট। প্রোভাইডার "data processor" হিসেবে কাজ করবে।

খ) ব্যক্তিগত চিকিৎসা রেকর্ড (Patient Health Records):

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ ও জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য কৌশল ২০২৩-২০২৭ অনুযায়ী, রোগীর স্বাস্থ্য তথ্যের মালিক রোগী নিজেই। হাসপাতাল অনুমোদিত কাস্টোডিয়ান।

গ) ডেটা এক্সপোর্ট: প্রশাসনিক ডেটা CSV/SQL-এ, ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে।

ঘ) ডি-আইডেন্টিফাইড ডেটা (নতুন): প্রোভাইডার সম্পূর্ণ পরিচয়মুক্ত পরিসংখ্যানগত ডেটা platform উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারবে।

কেন:

- আইনি:** অধ্যাদেশ ২০২৫ অনুযায়ী স্বাস্থ্য তথ্যের মালিক রোগী। হাসপাতাল "সব ডেটার মালিক" দাবি করলে নিজেরাই আইন ভঙ্গ করবে (জরিমানা: বার্ষিক turnover-এর ৫%)।
- Interoperability:** সরকারের Digital Health Strategy ২০২৩-২৭ অনুযায়ী সরকার নিজেই interoperability চায়। Ozzyl Health এই নীতির সাথে aligned।
- Export:** ৭ দিনে বড় ডেটাবেস safely verify করা technically কঠিন। ৩০ দিন realistic।
- Anonymized data:** কোনো ব্যক্তি চিহ্নিত করা যায় না — কোনো privacy risk নেই।

ধারা ৪: ডেটা নিরাপত্তা

হাসপাতালের প্রস্তাব:

- এনক্রিপশন, ব্যাকআপ, সিকিউর সার্ভার বাধ্যতামূলক
- প্রতিদিন অটোমেটিক ব্যাকআপ
- ডেটা ব্রিচ হলে ২৪ ঘণ্টায় জানাতে হবে

Ozzyl-এর প্রস্তাব:

✓ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। আইনি reference যোগ করা হয়েছে।

ধারা ৫: পেমেন্ট

হাসপাতালের প্রস্তাব:

- সেটআপ ফি: [টাকা], মাসিক সাবস্ক্রিপশন: [টাকা]

পেমেন্ট না হলেও সিস্টেম সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাবে না

- শুধুমাত্র Read-only মোডে সীমাবদ্ধ
- রোগীর ডেটা অ্যাক্সেস সবসময় চালু রাখতে হবে

Ozzyl Health-এর প্রস্তাব:

✓ অপরিবর্তিত — সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

ধারা ৬: আপটাইম (SLA)

হাসপাতালের প্রস্তাব:

৯৯% আপটাইম, বার্থ হলে সার্ভিস ক্রেডিট/ডিসকাউন্ট

Ozzyl-এর প্রস্তাব:

৯৯.৯% আপটাইম (best-effort), কোনো financial penalty নেই

কেন:

Uptime ৯৯% → ৯৯.৯% (বছরে ৮৭ ঘণ্টা → ৮.৭ ঘণ্টা downtime) — better deal। কিন্তু financial credit ছোট startup-এর জন্য unsustainable।

ধারা ৭: ট্রেনিং ও সাপোর্ট

হাসপাতালের প্রস্তাব:

প্রাথমিক ট্রেনিং, ২৪/৭ জরুরি সাপোর্ট, বাগ ফ্রি ফিক্স

Ozzyl-এর প্রস্তাব:

ট্রেনিং ✓, বাগ ফ্রি ✓, ২৪/৭ শুধু critical issues, সাধারণ সাপোর্ট business hours

কেন:

ছোট team-এ ২৪/৭ সব ধরনের সাপোর্ট অবাস্তব। Critical = system down, সেটা ২৪/৭। "Font size বদলান" = business hours।

ধারা ৮: কাস্টমাইজেশন

হাসপাতালের প্রস্তাব:

সব কাস্টম ফিচারের মালিক ক্লায়েন্ট, প্রোভাইডার অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবে না

Ozzyl-এর প্রস্তাব:

নতুন: "মেধাস্বত্ব (IP)" — Platform, code, সব ফিচার = Provider-এর IP। Client subscription-এ ব্যবহার করবে।

কেন:

SaaS = সেবা, পণ্য না। bKash ব্যবহার করলে bKash-এর code আপনার হয় না। একটা হাসপাতাল IP নিলে বাকি ৯৯টাকে কী দেব?

ধারা ৯: দায়বদ্ধতা

হাসপাতালের প্রস্তাব:

সর্বোচ্চ দায়: গত ১২ মাসের পেমেন্ট

Ozzyl-এর প্রস্তাব:

সর্বোচ্চ দায়: গত ৩ মাসের পেমেন্ট + Medical liability disclaimer (নতুন)

কেন:

Industry standard ৩ মাস। ১ বছরের revenue দিলে startup মরবে, হাসপাতাল service হারাবে। Medical disclaimer: ডাক্তারের ভুলের দায় software-এর না।

ধারা ১০: গোপনীয়তা

হাসপাতালের প্রস্তাব:

তথ্য গোপন রাখবে, তৃতীয় পক্ষকে দেওয়া যাবে না

Ozzyl-এর প্রস্তাব:

✓ গ্রহণযোগ্য + যোগ: "রোগী নিজের ডেটা Ozzyl Health-এ ব্যবহার করলে সেটা confidentiality breach না।"

ধারা ১১: চুক্তি বাতিল

হাসপাতালের প্রস্তাব:

ক্লায়েন্ট: ৩০ দিন নোটিশ। প্রোভাইডার: নোটিশ + ১৫ দিন সংশোধন সময়

Ozzyl-এর প্রস্তাব:

✓ অপরিবর্তিত — সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

ধারা ১২: এক্সিট ও ডেটা ট্রান্সফার

হাসপাতালের প্রস্তাব:

সম্পূর্ণ ডেটা হস্তান্তর + ৩০ দিন transition + নতুন সফটওয়্যারে মাইগ্রেশন সহায়তা

Ozzyl-এর প্রস্তাব:

প্রশাসনিক ডেটা CSV/SQL-এ export, ৩০ দিনে। মাইগ্রেশন সহায়তা বাদ।

কেন:

Competitor-এর software-এ migrate করা নতুন vendor-এর কাজ। আমরা অন্য software চিনি না।

ধারা ১৩: Lock-in নিষিদ্ধ

হাসপাতালের প্রস্তাব:

আলাদা ধারা: "যেকোনো সময় software পরিবর্তন, প্রোভাইডার বাধা দিতে পারবে না"

Ozzyl-এর প্রস্তাব:

আলাদা ধারা বাদ — Termination + Data Transfer ধারাই এটা cover করে। Repetitive।

নতুন ধারা যা হাসপাতালের draft-এ ছিল না

নতুন ধারা	কেন দরকার
Force Majeure	বন্যা/pandemic/Cloudflare outage-এ কেউ দায়ী না — দুই পক্ষকেই protect করে
Medical Disclaimer	ডাক্তারের ভুলের দায় software-এর না — অযৌক্তিক মামলা থেকে রক্ষা
De-identified Data	Anonymized analytics-এর জন্য — কাউকে identify করা যায় না
Governing Law	বাংলাদেশের আইন, ঢাকা আদালত — দুই পক্ষেরই দরকার

চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

বিষয়	হাসপাতালের চাওয়া রাখা হয়েছে?	কী বদলেছে
প্রশাসনিক ডেটা মালিকানা		অপরিবর্তিত
ডেটা নিরাপত্তা ও ব্যাকআপ		অপরিবর্তিত
ব্রিচ নোটিফিকেশন ২৪ ঘণ্টা		অপরিবর্তিত
ট্রেনিং ও বাগ ফিক্স		অপরিবর্তিত
৩০ দিনে বাতিলের অধিকার		অপরিবর্তিত
ডেটা export পাওয়ার অধিকার		Timeline ৭→৩০ দিন
রোগীর ডেটার মালিক হাসপাতাল		রোগী = মালিক (আইন অনুযায়ী)
কাস্টম ফিচার IP = ক্লায়েন্ট		IP = Provider (SaaS standard)
Liability ১২ মাস		৩ মাস
মাইগ্রেশন সহায়তা		শুধু data export
সার্ভিস ক্রেডিট		Uptime ৯৯→৯৯.৯% কিন্তু penalty নেই

সরকারি আইনের সারসংক্ষেপ

আইন	মূল বিষয়	এই চুক্তিতে প্রভাব
ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ (গেজেট: ৬ নভেম্বর ২০২৫)	স্বাস্থ্য তথ্য = সংবেদনশীল, মালিক = রোগী, জরিমানা ৫% turnover	ডেটা মালিকানা ধারা
জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য কৌশল ২০২৩-২০২৭ (DGHS)	Interoperability, HIE framework, standardized sharing	Patient portal justified
NRDEX প্ল্যাটফর্ম (সরকারি পরিকল্পনা)	সরকারি-বেসরকারি নিরাপদ ডেটা exchange	Ecosystem model aligned

হাসপাতালকে কীভাবে বোঝাবে — Change-by-Change Guide

নিচে হাসপাতালের মূল draft-এ যা যা বদলানো হয়েছে এবং প্রতিটা পরিবর্তন কীভাবে তাদের কাছে present করবে — সেটা দেওয়া হলো।

[!TIP]

Edited file: [hospital-draft-edited.md]

(file:///Users/rahmatullahzisan/Desktop/Dev/hms/hospital-draft-edited.md) — এটা হাসপাতালের মালিককে দেখাবে। ভেতরে <!-- = --> কमेंট দিয়ে প্রতিটা পরিবর্তন mark করা আছে (print করলে কमेंট দেখাবে না)।

Change 1: ডেটা মালিকানা ভাগ করা হয়েছে

আগে (হাসপাতালের draft)

পরে (edited)

"সিস্টেমে থাকা **সব** ডেটার একক মালিক ক্লায়েন্ট" প্রশাসনিক ডেটা = হাসপাতালের রোগীর চিকিৎসা রেকর্ড = রোগীর

কীভাবে বলবে:

"স্যার, আপনার হাসপাতালের আর্থিক হিসাব, ষ্টক, ষ্টাফ তথ্য — এসব ১০০% আপনার, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু রোগীর টেস্ট রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশন — এগুলো আলাদা। ২০২৫ সালে সরকার **ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ** জারি করেছে, যেখানে স্বাস্থ্য তথ্যকে 'সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য' বলা হয়েছে এবং এর মালিক রোগী নিজে। লঙ্ঘনে কোম্পানির বার্ষিক আয়ের ৫% পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। আমরা এই নিয়ম মেনে আপনাকেও আইনি ঝুঁকি থেকে বাঁচাচ্ছি।"

Change 2: কাস্টম ফিচারের IP → Provider-এর

আগে

পরে

"সব কাস্টম ফিচারের মালিক ক্লায়েন্ট, অন্য কোথাও দিতে পারবে না"

Platform ও সব ফিচারের IP = Provider, ক্লায়েন্ট subscription চলাকালীন ব্যবহার করবে

কীভাবে বলবে:

"স্যার, আমরা SaaS কোম্পানি — মানে আপনি software কেনেন নি, সার্ভিস নিচ্ছেন। ঠিক যেমন bKash-এর app আপনি ব্যবহার করেন কিন্তু bKash-এর code আপনার না। আমরা যে ফিচার বানাই সেটা আমাদের platform-এর অংশ — অন্য হাসপাতালকেও দিতে হয়। এটাই আমাদের ব্যবসা মডেল, এটা না হলে আমরা টিকে থাকতে পারব না এবং আপনিও সার্ভিস হারাবেন।"

Change 3: পেমেন্ট না দিলে Read-only → Suspend

আগে

পরে

"সিস্টেম বন্ধ করা যাবে না, Read-only থাকবে, রোগীর ডেটা

৭ দিন গ্রেস → Login বন্ধ, ডেটা safe, পেমেন্ট দিলে ২৪

access সবসময় চালু"

ঘণ্টায় ফিরে আসবে

কীভাবে বলবে:

"স্যার, আপনার সবচেয়ে বড় concern হলো ডেটা হারানো — আমরা guarantee দিচ্ছি ডেটা কখনো মুছবে না। কিন্তু system চালু রাখতে server cost লাগে — পেমেন্ট না পেলে সেটা আমাদের নিজেদের পকেট থেকে দেওয়া সম্ভব না। ৭ দিন সময় আছে, তারপর temporarily বন্ধ হবে, কিন্তু পেমেন্ট দিলেই ২৪ ঘণ্টায় সব ফিরে আসবে।"

Change 4: Liability ১২ মাস → ৩ মাস

আগে

পরে

সর্বোচ্চ দায় = গত ১২ মাসের পেমেন্ট সর্বোচ্চ দায় = গত ৩ মাসের পেমেন্ট

কীভাবে বলবে:

"স্যার, আন্তর্জাতিক SaaS industry-তে ৩ মাসের liability cap standard। আমরা ছোট startup — ১ বছরের পুরো revenue ফেরত দিতে হলে কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আপনিও software হারাবেন। ৩ মাস রাখলে দুই পক্ষেরই ভালো।"

Change 5: মাইগ্রেশন সাপোর্ট বাদ

আগে

পরে

"নতুন সফটওয়্যারে মাইগ্রেশন সহায়তা" + "৩০ দিনের ট্রানজিশন সাপোর্ট" CSV/SQL ফরম্যাটে ডেটা export, ৩০ দিনের মধ্যে

কীভাবে বলবে:

"আমরা আপনার complete ডেটা standard format-এ দিয়ে দেব। কিন্তু অন্য কোম্পানির software-এ সেটা import করার দায়িত্ব আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব না — সেটা নতুন vendor-এর কাজ। এটাই worldwide practice।"

Change 6: Data Export ৭ দিন → ৩০ দিন

আগে

পরে

"Full Database Export, ৭ কার্যদিবস" "প্রশাসনিক ডেটা export, ৩০ কার্যদিবস"

কীভাবে বলবে:

"আমরা আপনার ডেটা অবশ্যই দেব। কিন্তু বড় ডেটাবেস process করতে, verify করতে সময় লাগে — ৭ দিন technically কঠিন। ৩০ দিন দিলে আমরা সঠিকভাবে, ভুল ছাড়া ডেটা দিতে পারব।"

Change 7: SLA penalty বাদ

আগে

পরে

"ব্যর্থ হলে সার্ভিস ক্রেডিট/ডিসকাউন্ট পাবে" ৯৯.৯% best-effort, কোনো financial penalty নেই

কীভাবে বলবে:

"আমরা ৯৯% থেকে ৯৯.৯% এ uptime বাড়িয়ে দিয়েছি — মানে বছরে মাত্র ৮.৭ ঘণ্টা downtime allowed। কিন্তু financial credit দিলে আমরা এত ভালো service maintain করতে পারব না — যেটুকু credit দেব সেটা দিয়ে infrastructure improve করা সম্ভব না।"

Change 8: নতুন — Force Majeure

আগে

পরে

ছিল না প্রাকৃতিক দুর্যোগ, pandemic, Cloudflare outage — কেউ দায়ী না

কীভাবে বলবে:

"স্যার, যদি বন্যা হয়, বা সারা দেশে internet বন্ধ হয় — তখন তো কোনো software-ই কাজ করবে না। এই ধারাটা দুই পক্ষকেই protect করে।"

Change 9: নতুন — IP Ownership

আগে

পরে

ছিল না Platform, code, architecture = Provider-এর IP

ইতোমধ্যে Change 2-এ cover হয়েছে।

Change 10: "Lock-in নিষিদ্ধ" আলাদা ধারা বাদ

আগে

পরে

আলাদা ধারা: "ক্লায়েন্ট যেকোনো সময় software পরিবর্তন করতে পারবে"

Termination + Data Transfer sections-ই cover করে

কীভাবে বলবে:

"স্যার, আমরা কোনো lock-in করি না। আপনি ৩০ দিন নোটিশ দিয়ে চলে যেতে পারেন এবং ডেটা পাবেন — এটা Termination section-এই লেখা আছে। আলাদা ধারা দিয়ে repeat করার দরকার নেই।"

আইনি References — Meeting-এ দেখাবে

আইন

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫
(গেজেট: ৬ নভেম্বর ২০২৫, সংশোধনী ৫
ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

কী বলে

স্বাস্থ্য তথ্য = Sensitive Personal Data,
মালিক = রোগী, লঙ্ঘনে ৫% turnover
জরিমানা

তোমার জন্য কেন দরকার

Patient data ownership justify
করে

জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য কৌশল ২০২৩-২০২৭ (DGHS)	Interoperability, HIE framework, standardized data sharing	Ozzyl Health patient portal justify করে — সরকার নিজেই এটা চায়
NRDEX প্ল্যাটফর্ম (Government planned)	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিরাপদ ডেটা exchange	তোমার ecosystem model সরকারি plan-এর সাথে aligned

Meeting Strategy

1. **Draft copy দুইটা নিয়ে যাও** — হাসপাতালের original + তোমার edited version
2. **প্রথমে agreement দেখাও:** "আপনার ৮০% শর্ত আমরা রেখেছি — আর্থিক ডেটা আপনার, ব্যাকআপ আছে, সাপোর্ট আছে"
3. **তারপর ৩টা বড় change বল:** Data ownership, IP, Payment suspension
4. **আইনের কথা মনে করিয়ে দাও:** "এটা আমার নিয়ম না, সরকারের আইন"
5. **Win-win দেখাও:** "রোগী app-এ রিপোর্ট পেলে আপনার হাসপাতালেই আবার আসবে"